

מסורת הש"ס

א) (תוספתא פ"ג) לקמן סב. עירובין פב. סנהדרין סה. חגיגה י. מדרים טו: כ"א. (ג) (גדרים יט. ע"ש לעיל ח. תוספתא פ"ב:) א) [לקמן מד.ג.י.) (ו) (לעיל כ.ג.) (ה) ש"ך לעיל ג.ג. (ו) ז"ל הרבה,

נוסחת הריב"ן

א) דהוי: [ב] כמו שמר דומיא דכרי הוא: [ג] שמה יט ב: [ד] תשעת: [ה] הקדש בטעות הקדש: [ו] עלי המתחלקות מבני אדם: [ז] ובגין שאמר מעשיו: [ח] אינה: ט) דסתמא: י) בספק: כ) ד"ה אלו חייב כו' כדמפרש בגמרא למה כביי כאן רק נמאָה בעמוד ב' אחר ד"ה אף כל פרי גמור כו': ל) וה"ה מני שמייב על זג כו': [מ] בסוית ודלי הוא:

הגהות הגר"א

[א] גמ' בגון דלמור (הכרי מיר) תח"מ:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א) רש"י ד"ה אמר רב ששת יסרי ובגין שמעשיו פלוגי העובר מיר הוא, וזה ד"ה אלא ר"י וכו' אע"ג דבשעת שמר לא היו יצ"ע ע"י א"מ: [ג] ה"ה תנא חדא ט' מיריס גבי כוי דמתני' דכוי ת"י דכוי נמחק ויכ"י דתשעה נתפסין ע"י א"מ:

הגהות התוספות

- חיתב ספק נמחק.
- ב"ב"א דל"ן כאן. 3. ז"ל
- אבל וחיבת אלא נמחק.
- ז"ל בענין. 5. ז"ל דכתיב קדוש.

מוסף רש"י

אין אחד מהן נזיר. שנים יושבין ואחד עובר, זה אומר פלוגי העובר מיר הוא, וזה אומר אלו מיר, ואמר אחד הכרי מיר אס כמותו הוא שהוא מיר, ומכיון אומר הכרי אס כמותו הוא שאינו מיר, ושניכם מתכוונים למירות, ונמאָה כאחד מהם, ואמר ר' טרפון אין אחד מהן מיר, שעל ספק אמר דכריי מחילה ואין זו הפלאה, דכי יפלה איש נזירות. לטוית מיר כתלייה נזירות. לטוית מיר כתלייה ואמר ר' טרפון אלא נמחק. וכנסקא, אלא להפליאה. כהפלאה ודלות מפורשת (תניגא ג') שיהא נזרי מפורש על הדולא ולא בתורת ספק א מיר אותו האז כנגדו (שדוכין פב.) דבעינן בשעת נזר שיהא יודע אי הוי מיר (נדרים יט.) ומצאו שנגנב או שאב, ואין ידוע אם היה שם מחבר כור כי לא (נדרים יט.) ר"ש אוסר. שמייב דהוי דכוי ספק אי הוה מאה כור מאינן דהוי ביה ודלי מאה כור וליה מיר, שכל ספק מירות להחמיר (ע"ל ח.).

הדרן עלך בית שמאי

בית שמאי פרק חמישי נזיר

מני אילימא ר' טרפון. ור' יהודה דבר פלוגתיה דר"ש נקיט לה

אליבא דר' טרפון והאי דקאמר ר' טרפון משום דסליק מיניה. הא אתא לקמן הוי נזיר: **והסניא ר"י אומר משום ר' טרפון אין אחד.**

מכל אלו שבמשתנותי היו שנים מהלכים בדךך כו' אינו מיר: **אלא**

ר"י דכרי הוא. דלמור ספק מירות להקל וכיון אודהכא ספק אס איש פלוגי הוא ב' דומיא דכרי דאינו יודע אס יש בו מאה כור אס לאו אינו **דלמא** הוי ביה **מאה כור** והוי נזיר **השאה נמי.** דנגנב חיישינן גושיהא בו מאה כור וליהוי נזיר. והכי נמי כהאי דהרמיע לאחוריו כיון דאילו אחי לקמן וידעינן ביה דהוא פלוגי שזה מר עליו והוי מיר דוההשתא נמי ליהוי מיר ואפילו לב"ה הלך אי אפשר לו לפטור את עצמו בלא מירות אלא דלמור אס כדברי היה הרניי מיר כו': **מתני' ראה אס הכוי כו' כולן נזירין.** ואליבא דב"ש דלמרי הקדש בטעות ידהוי הקדש והוא הדין למיר בטעות: **גמ' מני חדא.** על מתני' דלית בה ט' נזירין: **וסניא איך ט' נזיריוס.** יש בו לאדם אחד: **בשלמא ט' נזיריס.** משכחת לה כגון דהו גברי טפי דאיתפיסו ואזיל כדלי הדדי דפתח חד ואמר הרניי מיר שזו חיה והב' אמר הרניי מיר שאין זו חיה והג' אמר הרניי מיר שזו בהמה והד' אמר הרניי מיר שאין זו בהמה והה' אמר הרניי מיר שזו בהמה וחה' אמר הרניי מיר שזו בהמה וחה' אמר הרניי מיר שאין זו לא חיה ולא בהמה ואיתפיסו השאר באלו שנדרו על הכוי ואמר השביעי הרניי מיר שא' מכס מיר והח' אמר הרניי מיר שאין א' מכס מיר והט' אמר הרניי מיר שכולכם נזירין הרי כולן נזירין ויש כאן ט' נזירין. אלא ט' מירות אחד גברא היכי משכחת לה: **בשלמא שית** קמייאת דכוי מצי למימרינהו חד גברא אלא איך צבא דחד מנכון מיר שאין אחד מכס מיר לא משכחת לה

אלא בגברי טובא: **אמר רב ששם.** משכחת לה ט' מירות כגון דלמור הרניי מיר ונזירות הכל עלי דלמור הרניי מיר שזו חיה הרניי מיר שאין זו חיה הרניי מיר שזו בהמה הרניי מיר שאין זו בהמה הרניי מיר שזו חיה ובהמה הרניי מיר שאין זו לא חיה ולא בהמה הרי שית וחזר אמר כל מירות ו המתחלקות על כל בני אדם על הכוי הרי הן עלי א' ובגון ו שמעבשיו מקבל אני עלי צין שזו חיה וצין שזו אינה חיה הרניי מיר צין שזו בהמה וצין שאין זו בהמה הרניי מיר צין שזו בהמה וחה' וצין שזו ואלא בהמה ולא חיה הרי כאן ט' מירות: לישנא אחרינא **בשלמא ט' נזיריס.** משכחת לה כגון דהו גברי טפי דאיתפיסו ואזול דכי אמר חד הרניי מיר שזו חיה וצא השני ואמר הרניי מיר שאין זו חיה וצא השלישי ואמר הרניי מיר אס הוא כדברי אחד מכס וכי הדר ואמר רביעי שזו בהמה וחמישי שאין זו בהמה וצא הששי והתפיס ואמר הרניי מיר אס הוא כדברי אחד מכס וכי הדר ואמר רביעי שזו בהמה ושמיני אמר שאין זו לא חיה ולא בהמה וצא תשיעי ואמר הרניי מיר אס הוא כדברי אחד מכס. אלא ט' מירות כו' כדלעיל. אמר רב ששת כגון דלמור הרניי מיר וכל הנזירות עלי. ואמר לנו המורה דהך סתם מתני' דהכא מיתוקמא אפילו או מין בהמה כדלמור מר (פולין דף פ.) כוי לא הכריעו בו חכמים אי מין בהמה הוא או מין חיה הוא אפילו צ"ה מודו דהוי מיר ודיקא נמי טוסתמא דמתני' דכוי צ"ה היא דאס איתא דלב"ה לא סבירא להו דספק מיר הוי מיר מאי איריא דקא בעי גו. (תנא) מני מתני' דתמי הרמיע לאחוריו אינו מיר אילימא ר"ט כו' הא איכא ליה למימר דב"ה היא אלא מדקא מהדר לאוקמא אליבא דחד חנא היינו טעמא משום דאליבא דב"ה לא מיתוקמא דאילו לב"ה הוי מיר גמור כי הרמיע לאחוריו דקסברי צ"ה מירות וספק הוי מיר: **הדרן עלך בית שמאי**

שלשה מינין וכו' וכל היואָה מן הגפן. כגון חרצן ויין וחומץ מטטרפין זה עם זה לכזית: **וכאינו חייב עד שיאכל מן הענבים כוית.** לוהא נמי מיחייב על זג וחרצן אלא הא אתא לאשמועינן דאינו חייב אלא בכזית יט. והא דקמני ענבים לאפוקי מרבי אלעזר כדמפרש בגמ' [ע"ב]:

לד.

לכית הלל לא הוי נזירות בטעות: אימא מי שנתקיימו דכריי צביי אמר כגון דלמור אי נמי לאו פלוני הוא אהוי מיר ומאי לא נתקיימו דכריי [הראשונים]. ומייירי שחזר בו מוך כדי דבור ואגב אורחיה קמ"ל דמוך כדי דבור כדבור דמי ודכריי האחרונים עיקרים:

סוהרתיע לאחוריו אינו נזיר. הא אתא לקמן הוי מיר מני אי כב"ש אפי' בהרמיע לאחוריו הוי מיר וכב"ה נמי לא דלב"ה כיון דאילו אתא לקמן הוי מיר אותו שנתקיימו דכריי כי נמי הרמיע הוי ספק מיר: אילימא ר' טרפון מי הוי ספקי מיר. כיון דבשעה שנדר לא ידע אס פלוני או לא: **והתניא ב'.** ואי קשה ליימי ממתני' אין אחד מהן מיר וי"ל דשמה ניחא ליה לאתמוי הברייתא דמפרש טעמא דקרא: **אלא ר"י דכרי הוא.** דלמור דלא ממית איניש נפשיה לספיקא אצל אי יודע מי הוה הוי מיר ומימה דהכא משמע דלר"י היכא שנודע מי היה דהוי מיר אע"פ שלא הפליא נדרו ובפ"צ **דנדרים** (דף יט.) קאמר רב אשי הסיח ר"י דכרי הוי ר"י משום ר' טרפון דאין אחד מהן מיר וצדין הוא דכי נמי לא נגנב לר"י דאינו מיר דאין הפלאה והא דמתנא נגנב לרבותא דר"ש וצריך לומר דלרב אשי לא נשנית מתני' דהכא לר"י אלא נשנית למנא דפ"צ דלעיל (דף יג.) דלמור הפילה אשמו אינו מיר אלאס ה"ל בן הוי מיר ב' אע"ג דבשעת שנדר [לא] הוי הפלאה הלכך מתני' דהכא אחיא כוותיה: **תנא חדא מ' [נזיריס].** גבי כוי דמתני' [ב] דכוי נתפסין בספיקות ו^(א) (ראייה) דמתנן במתני' ומני איך ט' מירות דמשמע לאדם אחד חלים עליו ט' מירות מספיקא דכוי: **בישלמא מ' נזיריס משכחת לה בגון דהו גברי טובא דאתפסין ואוי.** לענין המפורש במשנה אלא ט' מירות צבאס אחד היכי משכחת לה בשלמא שש משכחת

לה כגון שאומר הרניי מיר שזה חיה ושאין זה חיה שזה בהמה ושאין זה בהמה שזה חיה ובהמה שאין זה לא חיה ולא בהמה אלא איך תלתא היכי משכחת לה והא שאחד מכס מיר (קאמר) שאין אחד מכס מיר שכולכם נזירין לא שייכי בחד גברא: **בגון דאמר** הרניי נזיר ונזירות הב' ע"י. ראה ט' בני אדם שנתפסו עצמן צמזרים ככוי ואמר הרי עלי כל דין מירות כולכם הרי יש עליי תשעה ספיקות מירות ואס ירצה לתקן עצמו יאמר אס יש עלי ט' מירות חוצה מוטע ואס לאו הרי עלי ט' מירות נדבה:

הדרן עלך בית שמאי

שלשה מינין אסורין בנוזר הטומאה. דכתיב (צמדצר ו) על [נפש] מת לא יצא: **והתנגצחת.** קדוש^ה יהיה גדל פרע: **והיוצא מן חגפן.** דכתיב ענבים לחים ויצשים לא יאכל: **ובל היוצא מן הגפן מצטרפין זה עם זה.** כגון ענבים לחים ויצשים חרצנים וחגיס שאס יאכל כזית מכוּלן לוקה משום דכתיב מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים כו':

פלוני הטומאה דכתיב על כל נפשות מת לא יבוא והתנגצת דכתיב תער לא יעבור על ראשו. והיוצא מן הגפן דכתיב וענבים לחים ויבשים לא יאכל א) וחרצנים וגוין מצטרפין לכזית ללקות דכתיב מכל

א) וכל יוצא מן הגפן מטטרפין כגון ענבים לחים ויצשים וחרצנים וכו'.

עין משפט ונר מצוה

י ב א מיי פ"ב מהלכות מירות הלכט ט:
י ג ב מיי שס הלכה י:
א ג מיי פ"ה מהלכות מירות הלכה א סגמ לאון רמג:
ב ד מיי שס הלכה ג:
ג ה מיי שס הלכה ב:

פי' הרא"ש

והתניא ר"י אומר משום ר"ט וכו' תימא אמאי מייית ברייתא ממתני' גופא ה"ל לאתמוי דקמני ר"ט אומר אין אחד מהם נזיר. וי"ל דניחא ליה לאתמוי ברייתא דמפרש טעמי דר"ט. ועוד דמתני' מצינו לפרוש ר"ט אומר אין אחד מהם נזיר ודאי אלא כולם ספק. [אבל בברייתא אין לפרש כן] דא"כ היינו ר"ט [דמתנין] הלכך משמע ליה לפרושי דאין נזירין כלל הלכך מוקין לא כו' יהודה דכרי דסבר דלא מחזית איניש נפשיה לספיקא וברעתו שאם לא יחברר שלא יהא עליו שום נזיר: ראה את הכוי וכו' ששה אנשים ראו כוי אחד. אמר האחד הרניי נזיר אם הוא זה חיה והב' אמר הרניי נזיר אם אינו כהמה והה' אמר הרניי נזיר אם הוא חיה ובהמה והו' אמר הרניי נזיר אם אינו לא חיה ולא בהמה. והיו עוד שלשה עמהם הא' אמר הרניי נזיר אם אחד מכס נזיר. והב' אמר הרניי נזיר אם אין אחד מכס נזיר. והג' אמר הרניי נזיר אם כולכם נזיריס. וא"ת איכפל תנא לסתום כב"ש דלכ"ה מי שאינו דכוריו לא הוי נזיר. וי"ל אשמינן נמי לכ"ה דספק נזיר דכוי הוי ספק דספק וטפסן בהמה וטפס בריה ומחמירים ביה חומרת שניהם ואסור בהרבעה עם שניהם כדאייתא בשלהי מס' כלאים: בשלמא ט' נזיריס כגון דהוי גברי טובא כדפרש במתני' אבל ט' נזירות אחד גברא היכי משכחת לה. בשלמא שית מ"ל כגון שאמר אדם אחד מה שאמרו הששה שהיו חיה שאינו חיה שזה בהמה שאינו בהמה שהוא חיה ובהמה שאינו חיה ובהמה אבל מה שאמרו ג' האחרונים לא מ"ל בחד גברא. כגון דאמר הרניי נזיר ונזירות הכל עלי דאס ט' שהתפיסו כדפרש במתני' ואמר האחד כל דין נזיר שעל כולכם עלי נמצא לכ"ש ט' נזירות ישנו עליו ולכ"ה ט' ספק נזיר:

סליק פירא

שלשה מינין אסורים בנוזר הטומאה דכתיב על כל נפשות מת לא יבוא והתנגצת דכתיב תער לא יעבור על ראשו. והיוצא מן הגפן דכתיב וענבים לחים ויבשים לא יאכל א) וחרצנים וגוין מצטרפין לכזית ללקות דכתיב מכל

א) וכל יוצא מן הגפן מטטרפין כגון ענבים לחים ויצשים וחרצנים וכו'.